拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５５３６０１
起案日	令和　７年　１月　８日
特許庁審査官	羽岡　さやか　　３１４９　５Ｘ００
特許出願人代理人	田中　伸一郎（ほか　８名）　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について

・請求項：１-５、１３-１７
・引用文献等：１
・備考
引用文献１には、車両100に含まれる収集システム170（「装置」）（[0017],[0023]）において、
通信モジュール220は、一般に、どのデータが車両100から収集されるべきかを示す定義されたパラメータを識別するようにプロセッサ110を制御するように機能する命令を含み、一例として、車両100のOEMが特定の事象に関する情報の収集

を希望する場合、リモートサーバは、車両100に通信される収集要求を生成し、収集要求は、例えば、コンテンツパラメータおよびトリガイベントを示す定義されたパラメータ（「位置記述値を含む車両ポリシーデータ値」）を含み、コンテンツパラメータは、収集されるデータの属性を定義し、例えば、コンテンツパラメータは、データのソース（例えば、特定のセンサ）、データのタイプ（例えば、特定のエラーなど）などを示し、さらに、トリガイベントは、収集システム170にデータ収集を開始させる車両100に関連するイベントの発生を示すことができ、トリガイベントは、地理空間境界（「位置記述値」「地理的位置」「地理的領域値」）、特定の動作（例えば、ブレーキの程度）（「車両ステータスデータ」「車両ステータス収集変更値」）、特定の時間枠（例えば、夜間対昼間、特定の時間など）などを含むこと（[0019]）、

通信モジュール220（「ポリシー取得回路」）が、リモートサーバから発行された収集要求をモニタし（[0024]）、

ステップ320において、通信モジュール220は、収集要求から、定義されたパラメータを識別し、一実施形態において、通信モジュール220は、収集要求を解析（parse）（「解釈」「構文解析」）して、定義されたパラメータを見つけ、取り出すこと、例えば、通信モジュール 220 は収集要求を解析して、通信モジュール220が、定義されたパラメータを抽出できる個別のフィールドを特定し、あるいは、収集要求がソフトウェアパッケージまたは自己抽出コードを含む実施態様では、通信モジュール220は、車両100の１つまたは複数のフィルタに定義されたパラメータを入力するため（「車両データ収集記述を含む構文解析済みポリシーデータ」）、および／またはイベントデータ250を監視するために通信モジュール220の一部としてプロセッサ100上で実行するために、コードを開始すること（[0025]）、

定義されたパラメータは、コンテンツパラメータ、１つまたは複数のトリガイベント（請求項５、１７の「収集を開始」）、および終了イベント（請求項４、１６の「収集を防止」）を含むことができ、いずれの場合も、定義されたパラメータは、車両に関連するどのデータを収集するかを決定するための基準を示すコンテンツ・パラメータを少なくとも含み、コンテンツパラメータは、イベントデータ250のソース（センサやシステムなど）、イベントデータ250を収集するための論理条件（＝、AND、XORなど）、イベントデータ250の特定のタイプ（速度、方向、位置など）、フォーマットなどを指定すること（「フォーマットを調整」）（[0026]）、

ステップ330において、通信モジュール220は、車両100の１つまたは複数のフィルタを、定義されたパラメータで構成し（「ポリシー処理回路」）（[0029]）、

ステップ340において、フィルタモジュール230は、トリガイベントを監視し、一実施形態では、トリガイベントは、データが収集されるべき車両100に関連する特定のイベントを定義し、例えば、トリガ・イベントは、緊急ブレーキ・イベ

ントを収集できるように、車両100のブレーキ・ペダルが指定された程度および一定の割合で作動するたびに、イベント・データ250が収集されることを示すこと（「車両ステータスデータ」「車両ステータス収集変更値」）、さらなる例として、トリガイベントは、地理的領域（例えば、GPS座標によって指定されるバウンディングボックス）（「位置記述値」「地理的位置」「地理的領域値」）、特定の道路特徴（例えば、一時停止標識、信号機）、近くのオブジェクトとの特定の関係（例えば、ある速度で他の車両に追従する、他の車両と並走する）（「相対位置値」）、特定の時間枠（例えば、ラッシュアワー、夜間または低照度条件など）、または他の条件を指定することができ、一般に、トリガーイベントを定義することは、利用可能な電子データ／信号を通じてフィルタモジュール230によって検出可能な、車両100に関連して発生するあらゆる条件を包含すること（[0030]）、

フィルタモジュール230は、トリガイベントを継続的に監視し、一旦検出されると、ブロック350で議論されるように、イベントデータ250の収集に進み（[0031]）、

ステップ350において、フィルタモジュール230は、車両100からイベントデータ250を収集し、一実施形態では、フィルタモジュール230は、センサシステム120を含む１つ以上の車両システム140からイベントデータ250を収集し、すなわち、トリガイベントの発生を検出すると、フィルタモジュール230は、ログ、レジスタ、または他の一時記憶装置内のコンテンツパラメータに一致するデータを収集すること（「車両データを収集するように構成されたポリシー実行回路」）、一例として、トリガイベントが緊急ブレーキイベントとして定義される場合、コンテンツパラメータは、車両100の軌跡、車両100の位置、他の車両の存在、自律走行モジュール160の現在の状態などに関するデータを収集するように指定することができ、フィルタモジュール230は、車両100の遠隔測定システムから、現在のアクセル位置、ハンドル角度、GPSからの現在の位置に関するデータ（「地理的位置」）、LIDAR124およびレーダー123からの他の車両などの近くの物体に関するデータ、自律走行モジュール160からの現在の決定および計画状態に関するデータなどを収集すること（[0033]）が記載されている。

よって、本願の請求項１-５、１３-１７に係る発明は、引用文献１に記載された発明と差異がなく、引用文献１に記載された発明から当業者が容易に想到し得るものである。

●理由２（進歩性）について

・請求項：２、１５
・引用文献等：１
・備考

引用文献１に記載された発明において、トリガイベントで定義される位置情報として、管轄値や相対位置値を含むようにすることは当業者が適宜成し得たことである。

・請求項：６-８、１８
・引用文献等：１
・備考
引用文献１には、収集システム170は、データベース240を含み、データベース240は、イベントデータ250を、イベントデータ250の様々な側面を特徴付けるメタデータと共に含み、例えば、メタデータは、位置座標（例えば、経度および緯度）、相対地図座標、別個の事象データ250が収集された時からの時間／日付スタンプなどを含むこと（「メタデータを追加」）（[0022]）、
収集要求に含まれる定義されたパラメータは、車両に関連するどのデータを収集するかを決定するための基準を示すコンテンツ・パラメータを少なくとも含み、コンテンツパラメータは、イベントデータ250のソース（センサやシステムなど）、イベントデータ250を収集するための論理条件（＝、AND、XORなど）、イベントデータ250の特定のタイプ（速度、方向、位置など）、フォーマットなどを指定すること（「フォーマットを調整」）（[0026]）、
フィルタモジュール230は、ステップ360でイベントデータ250をフォーマットすることができ、例えば、フィルタモジュール230は、イベントデータ250に注釈を付けるために（「メタデータを追加」）、XMLまたは他のマークアップ言語を使用して、イベントデータ250を標準化または定義されたフォーマットにフォーマットすること（「フォーマットを調整」）（[0036]）が記載されている。
引用文献１に記載された発明において、フォーマット化やメタデータの追加を、位置情報に基づいて行うようにすること、フォーマット化の際にパラメータの変更を行うことは、当業者が必要に応じて適宜成し得たことである。
よって、本願の請求項６-８、１８に係る発明は、引用文献１に記載された発明から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：９-１２、１９
・引用文献等：１-３
・備考
引用文献２には、送信する価値が高い送信データを優先して送信することができる無線通信端末であって（要約、請求項１）、
無線通信端末６００が搭載されている移動装置、すなわち車両２の予め定めた種類の装置状態を取得し、装置状態には、車両２の現在位置、現在時刻、車両の動作状態があり（[0114]）、
車両２の現在位置を含む装置状態と送信データの種別から、データ価値単価が定まること（[0116]）が記載されている。

引用文献３には、車両に搭載され、車内の情報系、制御系ネットワークと、車外ネットワークの３者を接続し、相互のデータ通信を制御する車両用ゲートウェイ装置であって（[0001]）、車両の走行状況に応じて、車内情報系ネットワークと車内制御系ネットワークとのデータ通信と、車外ネットワークと車内情報系ネットワークとのデータ通信の優先度を変更すること（[0005]）、
ＧＰＳ衛星からの受信信号を基にして算出した自車両の現在位置と、車両に搭載した記憶装置内に格納された地図データベースに登録された交差点位置情報とを照合することで、交差点までの距離情報Ｌを算出し（[0023]）、車内制御系ネットワークから車内情報系ネットワークへの通信の優先度を交差点に近づくほど高くすること（[0025]）が記載されている。
引用文献１に記載された発明において、引用文献２や引用文献３に記載された車両の現在位置や車両の相対位置に基づいてデータ通信の優先順位を変更する技術を適用し、本願の請求項９、１１，１２、１９に係る発明とすることは、当業者が容易に想到し得るものである。
また、本願請求項１０のストレージ優先度に関して、引用文献１には、収集システムが収集したデータをデータベース240に格納することが記載されており、引用文献１に記載された発明において、収集したデータをデータベースに格納する際に、引用文献２や３に記載のデータ通信の優先度に関する技術を適用することは当業者にとって容易である。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許出願公開第２０１８／０２９３８０９号明細書
２．特開２０１８-１８２４３０号公報
３．国際公開第２０１１／０５５４２５号

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｈ０４Ｌ　１２／００-１２／６６
　　Ｈ０４Ｌ　４１／００-６９／４０
・先行技術文献　　特開２００９-２２３４６０号公報
　　特表２０１０-５１９６３８号公報
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変

更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部デジタル通信 羽岡　さやか（はおか さやか）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３５９４
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA5K」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
浜岸　広明	羽岡　さやか	
９８４５	３１４９	